

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

마산지방해양수산청 청원경찰 근무관리규정

◇ 제 · 개정 이유

그간 우리 청 소속 청원경찰 관리를 위해 「마산지방해양수산청 청원경찰 복무관리규정」 및 「마산지방해양수산청 청원경찰 경고 등 처분에 관한 규정」이 적용되어 왔으나, 현재 우리 청 청원경찰 인사·복무·급여·산업안전 등과 관련한 취업규칙에 일부 공백이 있고, 기존 규정이 분리되어 적용되어 규정 내용 불일치 등 효율성이 떨어짐에 따라 기존규정을 폐지하고 「마산지방해양수산청 청원경찰 근무관리규정」 제정을 통해 기존 규정 미비점 등을 개선하기 위함임

◇ 주요내용

가. 직위해제 근거 마련(제6조)

징계 의결 요구, 형사사건 기소 등 발생 시 청원경찰을 직위해제 할 수 있는 근거를 마련하고, 직위해제 사유 소멸 시 지체 없이 직위를 부여하도록 함

나. 교육훈련 내용 구체화(제7조)

「청원경찰법」, 「양성평등기본법」, 「산업안전보건법」 등 관련 법령에 따른 교육훈련이 체계적으로 이루어 질 수 있도록 필수적으로 실시해야

하는 교육훈련을 구체적으로 규정함

다. 퇴직 사유 구체화(제11조)

「청원경찰법」에 따라 퇴직되는 사유를 구체적으로 규정하며, 전단 사유에 해당하지 않는 경우 청원경찰을 퇴직할 수 없음을 명확히 함

라. 신규자 경력인정 기준 명확화(제15조)

신규 채용자의 보수 산정을 위한 경력 인정과 관련하여 별도의 자체기준을 적용하지 않고 「청원경찰법 시행령」과 동일한 기준을 적용하는 것으로 함

마. 청원경찰의 직무범위 명확화(제18조 및 제19조)

「청원경찰법」을 준수하는 범위 내에서 청원경찰의 담당 직무를 부여하여 구체적으로 규정함

바. 복무관리 기준 구체화(제20조~제23조 및 별표 4)

출장, 「근로기준법」에 따른 휴게시간 부여, 휴일·휴가·휴무 등 복무관리 기준을 구체적으로 규정함

사. 겸직허가 절차 마련(제24조)

청원경찰은 원칙적으로 타 직종을 겸직할 수 없도록 하되, 청장의 승인을 받은 경우에는 타 직종을 겸직할 수 있도록 함

아. 근무 명령 및 비상소집 절차 등 구체화(제27조, 제28조)

청장은 테러위기경보 수준 상향 등 경계강화가 필요한 경우 근무명령을

수정할 수 있도록 함. 아울러, 전시 등 비상사태 발생시 청원경찰을 비상소집할 수 있도록 하고, 이 경우 해당 비상소집시간을 근로시간으로 인정하여 보수 및 수당을 지급하도록 함

자. 복무관리 점검 실시(제29조)

청장이 주기적으로 자체 복무점검을 실시하여 기관 내 근무 기강을 확립하도록 함

차. 징계 준용규정 마련(제32조)

청원경찰 징계에 대한 사항은 「마산지방해양수산청 청원경찰 징계규정」을 준용토록 하여, 규정을 정비함

카. 안전보건 관련 조항 마련(제35조~제39조)

산업안전보건법에 따른 사업장 안전조치 이행, 고충처리 절차 마련, 성희롱·성폭력 예방 및 보호조치 이행, 직장내 괴롭힘 예방 및 보호조치 이행 등 직장 내 안전보건 확보를 위한 청원주의 의무를 규정함

타. 신분증 발급 및 관리기준 마련(제40조)

청원경찰의 신분증 명칭을 ‘신분증’으로 통일하고, 근무 중 상시 패용, 퇴직 시 반납 등 관리기준을 마련함

파. 정보통신망 접근권한 근거 마련(제41조)

청원경찰 업무 수행에 필요한 내부 및 외부 정보통신망 접근 권한에 대한 근거를 마련함